

Tiranë, më 28.07.2021

REKURS

Ankues: Merita Mëçalla dtl. 21.05.1968, e bija e Haxhiut dhe e Bajames, lindur në Tiranë dhe banues në Rr. “Valentina Pistoli”, Selitë e Vogël, banesë private nr.16, Tiranë, identifikuar me letenjoftimin nr. G85521118 W, tel. 0682077751

Objekti: Prishjen e Vendimit të Gjykatës Administrative Nr. 295(86-2021-374) datë 31.05.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë dhe lënien në fuqi të Vendimit Nr. 3573 (80-2019-3635) datë 22.10.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

Baza Ligjore: Neni 442, 442/b, 472, 475, 476, 485 e vijues të Kodit të Procedurës Civile, Nenet 56-58 e vijues të Ligjit Nr. 49/2012 “Për Gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrveshjeve administrative”, të ndryshuar.

Drejtuar: KOLEGJIT ADMINISTRATIV TË GJYKATËS SË LARTË

TIRANË

Të nderuar zotërinj Gjyqtarë!

1. Gjatë gjyimit të çështjes me pale si më poshtë:

Padites: Merita Mëçalla dtl. 21.05.1968, e bija e Haxhiut dhe e Bajames, lindur në Tiranë dhe banues në Rr. “Valentina Pistoli”, Selitë e Vogël, banesë private nr.16, Tiranë, identifikuar me letenjoftimin nr. G85521118W, tel. 0682077751.

Të paditur: Autoriteti Kombëtar i Ushqimit.
Komisioni Disiplinor pranë Autoritetit Kombëtar të Ushqimit.

Objekti:

1. Shfuqizimin e Vendimit Nr.2248/8 prot. datë03.05.2019 “Për dhënien e masës disiplinore largim nga shërbimi civil” të Komisionit Disiplinor pranë Autoritetit Kombëtar të Ushqimit.
2. Shfuqizimin e Urdhërit Nr. 2248/9 datë 08.05.2019 “Për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës dhe financiare” të Drejtorit të Përgjithshëm të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit.
3. Detyrimin e palës së paditur të rikthejë paditësen në vendin e mëparshëm të punës, dhe në pamundësi në një pozicion të barazvlefshëm me të.

4. Detyrimin e palës së paditur të paguaj pagat, përfshirë çdo shtesë mbi pagën, nga momenti i largimit deri në rikthimin në pozicionin e mëparshëm ose në një pozicion të barzvllefshëm.

5. Detyrimin e palëve të paditura të paguaj shpenzimet gjyqësore.

2. Gjakata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë me Vendimin nr. 3573, datë 22.10.1919 ka vendosur:

- Pranimin e padisë,
- Shfuqizimin e Vendimit nr. 2248/8 prot, datë 03.05.2019 “Për dhënien e masës disiplinore largim nga shërbimi civil, të Komisionit Disiplinor pranë Autoritetit Kombëtar të Ushqimit.
- Shfuqizimin e Urdhrit nr.2248/9 të Drejtorit të Përgjithshëm të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, “Për ndërprerjen e mardhënieve të punës dhe financiare.
- Detyrimin e palës së paditur të kthejë paditësin në vendin e mëparshëm të punës, në pozicionin e Drejtorit të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit të Drejtorisë Rajonale Tiranë, dhe në pamundësi në një pozicion të barzvllefshme me të.
- Detyrimin e palës së paditur, Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, që ti paguaj paditëses pagat, përfshirë çdo shtesë mbi pagën, nga moment i largimit deri në rikthimin në pozicionin e mëparshëm, ose në një pozicion të barzvllefshëm me të....

Ky vendim në vlerësimin tonë është në përputhje të plotë me ligjin. Pala e paditur pa asnjë shkak ligjor ka ushtruar të drejtën e ankimit kundër vendimit nr. 3573, datë 22.10.1919 të gjykatës administrative të shkallës së parë, Tiranë, ku pretendimet kanë qenë po ato të ngritur në këtë gjykatë, të cilët kjo gjykatë në përputhje me ligjin i rrëzoj. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, duke u mjaftuar me një seancë rutinë dhe në një kohë të shkurtër, duke shkelur çdo procedure, me vendimin nr. 295, datë 31.05.2021 ka vendosur ndryshimin e vendimit nr. 3573, datë 22.10.1919 të Gjykatës Administrative të Shkallës së parë Tiranë dhe rrëzimin e padisë.

3. Duke e gjetur vendimin nr. 295, datë 31.05.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë në kundërshtim me ligjin, të pa mbështetur në prova dhe të bazuar vetëm në parashtrimin e palëve, e godasim me rekurs këtë vendim të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, jo vetëm si një vendim në zbatim të gabuar të ligjit procedural, pasi janë shkelur parimet themelore për një gjykim të drejtë pa u mbështetur në prova, por edhe në interpretim dhe zbatim të gabuar të ligjit material. Sipas mendimit tonë, është e një rëndësie themelore për zhvillimin e praktikës gjyqësore, rastet e mosmarrveshjeve të cilat kanë të bëjnë me kuptimin dhe zbatimin e ligjit për nëpunësit civil, rastet kur kemi të bëjmë me shkelje disiplinore dhe në veçanti për dallimin dhe evidentimin e shkeljeve të rënda dhe të shkeljeve shumë të rënda me pasojë marrjen e masave disiplinore kapitale të largim nga puna. Njëkohësisht, në këndëvështrim të nenin 472,¹ të Kodit Proc. Civile është e rëndësishme edhe për njehsimin e kësaj praktike për raste analoge të gjykuara.

¹ Kodi i Proc. Civile të Rsh i perditesuar. Neni 472. Vendimet e shpallura nga gjykata e apelit dhe ato të shkallës së parë në rastet që parashikohen në këtë Kod mund të ankimohen me rekurs në Gjykatën e Lartë: a) për zbatim të gabuar të ligjit material ose procedural, të një rëndësie themelore për njehsimin, sigurinë dhe/ose zhvillimin e praktikës gjyqësore;

4. Për sa më sipër ju shpjegojmë përse vendimi i Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, Nr. 295(86-2021-374) datë 31.05.2021 është jo i drejtë në shkelje të normave të ligjit material dhe procedural, pasi Gjykata Administrative e Apelit Tiranë ndyshe nga Gjykata Administrative e Shkalles së Parë jo vetëm nuk i ka vlerësuar drejtë faktet, por dhe i ka shtrembëruar ato, me qëllim për të përcaktuar se veprimet e pretenduara nga të paditurit përbëjnë shkelje të rënda të disiplinës.

Vendimi i dhënë nga Gjykata Administrative e Apelit është një vendim i dhënë në shkelje të hapur të parimit të një procesi të drejtë, të paanshëm dhe të pabazuar në ligj. Vendimi i Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë është në kundërshtim me ligjin, i pambështetur në prova, me mungesë të arsytimit të plotë, analizës së fakteve dhe interpretimit të ligjit, pasi: Në çdonjërin prej rasteve të pretenduara si shkelje shumë e rëndë disiplinore në ngarkim të pales paditëse, bie në kundërshtim flagrant me dispozitat ligjore që rregullojnë marrdhëniet e shërbimit civil, dhe ecuria disiplinore ka qenë qartësisht e paramenduar, tendencioze dhe me qëllimin e vetëm për largimin nga shërbimi civil të pales paditëse, pa asnjë shkak të ligjshëm.

5. Në konceptin e ligjit Gjykata Administrative e Apelit Tiranë ka mbajtur një qëndrim jo vetëm absurd por edhe të paligjshëm, pasi duket qartë se gjykatës nuk i interesojnë provat dhe faktet, por plotësimi i vullnetit të të paditurit. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë me anë të një lojë artificash ligjore, duke montuar rreshta apo togfjalësh nga rregullorja e brendshme e institucionit, i është larguar detyrës së saj për dhënien e drejtësisë, duke shmangur vetë thelbin e çështjes dhe të konfliktit objekt shqyrtimi. Ky qëndrim është lehtësisht i kuptueshëm edhe nga vet përmbajtja e shkresave me të cilat ka filluar ecuria disiplinore si dhe nga përmbajtja e vendimit të Komisionit Disiplinor objekt gjykimi, pasi edhe në rastin më të keq të mundshëm, referuar nenit 5 të Ligjit nr. 10433/2011 “Per Inspektimin ne R Sh”², për të gjitha rastet që ngarkohet me përgjegjësi disiplinore pala paditëse, përgjegjësia e shkeljeve të pretenduara bie drejtëpërdrejtë mbi trupat e inspektimit, dhe jo mbi drejtuesin rajonal të AKU-së, pasi janë këto trupa të cilat në rastin më të keq nuk kanë përmbushur detyrat funksionale, dhe në rastin më të mirë i kanë përmbushur detyrat funksionale në mënyrë të pjesshme.

6. Në kuptim të sa më sipër, përmes analizës së detajuar ligjore, në bazë të nenit 472 e në vijim të Kodit Procedurës Civile si dhe të Nenit 467 të këtij Kodi, si dhe Nenit 56-58 e vijues të Ligjit Nr. 49/2012 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Gjykatave Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative” po ju paraqesim brenda afateve procedurale këtë rekurs me të cilin kundërshtojmë Vendimin Nr. 295(86-2021-374) datë 31.05.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë i cili ka vendosur: - *Ndryshimin e vendimit Nr. 3573 (80-2019-3635) datë 22.10.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe - Rrëzimin e padisë.*

Vendimi që kundërshtohet:

² Neni 5, i Ligjit Nr 10433, date 16.6.2011 “Per Inspektimin ne RSH” Parimi i pavarësisë së inspektimit. Inspektori apo grupi i inspektimit, brenda kompetencave të dhëna me ligj apo akt nënligjor, është plotësisht i pavarur në kryerjen e procedimit të inspektimit dhe marrjen e vendimeve për një rast konkret.

Vendimi Nr. 295(86-2021-374) datë 31.05.2021 nëpërmjet të cilit Gjykata Administrative e Apelit Tiranë vendosi:

- *Ndryshimin e vendimit Nr. 3573 (80-2019-3635) datë 22.10.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.*
- *Rrezimin e padisë*
- *Shpenzimet gjyqesore ne ngarkim te pales paditëse.*
- *Kundër vendimit mund të bëhet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë sipas ligjit.*

Vendimi i Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë është pasojë e zbatimit të gabuar të ligjit. Vendimarrje për të cilën kemi rezervat tona si përsa i perket zbatimit te ligjit material ashtu dhe interpretimit te ligjit procedural, duke mos marrë në konsiderate as provat e administrara gjatë gjykimit në shkallën e parë.

Shkurtimisht po ju paraqesim faktet në lidhje me procesin gjyqësor në dy gjykata:

7. Gjykata Administrative e Apelit, Tiranë ka gabuar në interpretimin e ligjit material, ajo i ka interpretuar shkeljet e pretenduara nga eprori i palës paditëse, si shkelje të rënda ose shumë të rënda të ligjit 152/2013 “Për nëpunësit civil”. Në fakt ata, ashtu siç ka arsyetuar Gjykata administrative e shkallës së parë Tiranë nuk janë shkelje të rënda në interpretim të ligjit të nëpunësit civil, referuar edhe Ligjit të posacëm Nr.9863, date 28.1.2008 “Për Ushqimin” dhe Ligjit Nr 10433, date 16.6.2011 “Për Inspektimet në Republikën e Shqipërisë” inspektorët janë plotësisht të pavarur në kryerjen e procedurave të inspektimit dhe marrjen e vendimit për rastet konkret. Tre shkelje të pretenduara nga pala e paditur, Gjykata Administrative e Apelit, Tiranë arsyetimin e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë se nuk qëndrojnë e ka quajtur të drejtë, pra edhe vendimi i gjykatës së shkallës së parë është lënë në fuqi pjesërisht. Vendimin Nr. 295 (86-2021-374) datë 31.05.2021 nëpërmjet të cilit Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, objekt rekursi, pavarisht se është voluminoz, rreth 37 faqe, nuk ka arsyetim, vetëm një faqe e gjysëm është arsyetim, ndërsa pjesa tjetër është përsëritje e pretendimeve të Komisionit Disiplinor të ngritur nga Drejtori i Përgjithshëm i AKU. Në këtë kuptim rekursi kundër vendimit të Gjykatës administrative të apelit është në përputhje me kërkesat e nenit 472 të Kodit të Procedurës civile dhe nenin 58 të ligjit Nr. 49/2012, të ndryshuar, “Për Gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrveshjeve administrative”.

I. FAKTET DHE RRETHANAT

8. Pala paditëse ka mbajtur pozicionin e Drejtorit të Drejtorisë Rajonale Tiranë, pranë Autoritetit Kombëtar të Ushqimit nga data 15 Maj 2018 deri me date 09 Maj 2019. Vazhdimisht ka ushtruar funksionet me korrektësi maksimale, duke përmbushur plotësisht detyrat funksionale sipas përcaktimeve ligjore. Në befasi totale, është njoftuar për fillimin e ecursë disiplinore nga ana e titullarit të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, dhe në vijim është njoftuar edhe për vendimarrjen e paligjshme për largimin e saj nga shërbimi civil. Në kushtet kur kjo vendimarrje është kryer në shkelje të ligjit material, dhe të atij procedural, pala paditëse ju drejtua gjykatës me padinë objekt gjykimi, dhe kërkoi rregullimin e pasojave.

9. Me Vendim Nr. 3573 (80-2019-3635) datë 22.10.2019 Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë vendosi:

- *Pranimin e padisë*
- *Shfuqizimin e Vendimit Nr.2248/8 prot. datë 03.05.2019 “Për dhënien e masës disiplinore largim nga shërbimi civil” të Komisionit Disiplinor pranë Autoritetit Kombëtar të Ushqimit.*
- *Shfuqizimin e Urdhërit Nr. 2248/9 datë 08.05.2019 “Për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës dhe financiare” të Drejtorit të Përgjithshëm të Autoritetit Komëtar të Ushqimit.*
- *Detyrimin e palës së paditur të kthejë paditësen në vendin e mëparshëm të punës, dhe në pamundësi në një pozicion të barazvlefshëm me të.*
- *Detyrimin e palës së paditur të paguaj pagat, përfshirë çdo shtesë mbi pagën, nga momenti i largimit deri në rikthimin në pozicionin e mëparshëm ose në një pozicion të barzvlefshëm.*
- *Detyrimin e palëve të paditura të paguaj shpenzimet gjyqësore.*

10. Vendimi Nr. 3573 (80-2019-3635) datë 22.10.2019 i Gjykatës Administrative i Shkallës së Parë Tiranë është ankimuar nga palët e paditura. Në përfundim Gjykata Administrative e Apelit me Vendim Nr. 295(86-2021-374) datë 31.05.2021 vendosi:

- *Ndryshimin e vendimit Nr. 3573 (80-2019-3635) datë 22.10.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.*
- *Rrëzimin e padisë.*

Vendimi i Gjykatës Administrative të Apelit është në kundërshtim me ligjin, i pambështetur në prova, me mungesë të arsytimit të plotë, analizës së fakteve dhe interpretimit të ligjit, pasi: Në çdonjërin prej rasteve të pretenduara si shkelje shumë e rëndë disiplinore në ngarkim të palës paditëse, bie në kundërshtim flagrant me dispozitat ligjore që rregullojnë shërbimin civil, dhe ecuria disiplinore ka qenë qartësisht e paramenduar, tendencioze dhe me qëllimin e vetëm për largimin nga shërbimi civil të palës paditëse, pa asnjë shkak të ligjshëm. Ky qëndrim është lehtësisht i kuptueshëm edhe nga vet përmbajtja e shkresave me të cilat ka filluar ecuria disiplinore si dhe nga përmbajtja e vendimit të Komisionit Disiplinor objekt gjykimi, pasi edhe në rastin më të keq të mundshëm, për të gjitha rastet që ngarkohet me përgjegjësi disiplinore pala paditëse, përgjegjësia e shkeljeve të pretenduara bie drejtëpërdrejtë mbi trupat e inspektimit, dhe jo mbi drejtuesin rajonal të AKU-së, pasi janë këto trupa të cilat në rastin më të keq nuk kanë përmbushur detyrat funksionale, dhe në rastin më të mirë i kanë përmbushur detyrat funksionale në mënyrë të pjesshme. Në kuptim të sa më sipër, përmes analizës së detajuar ligjore, në vijim paraqesim argumentat për secilën prej shkeljeve të pretenduara nga pala e paditur për të cilat Gjykata Administrative e Apelit me Vendim Nr. 295 (86-2021-374) datë 31.05.2021 ka vendosur: *Ndryshimin e vendimit Nr. 3573 (80-2019-3635) datë 22.10.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. Rrëzimin e padisë.*

II. ARSYETIMI LIGJOR

11. SË PARI: Lidhur me rastin e parë sipas të cilit pala paditëse është ngarkuar me përgjegjësi disiplinore për mos procedimin për njoftimin e ardhur nga sistemi RASSF lidhur me prezencën e copëzave të metalit në produktin *Waffles misri me kripe nga Republika Çeke*, sqarojmë se nuk qëndron dhe nuk

gjen asnjë mbështetje ligjore, pasi sic është arsyetuar me te drejte edhe nga gjykata administrative eshkalles se pare bie ne kundërshtim me përcaktimet e Urdhërit të DPAKU (Drejtoria e Përgjithshme e AKU) Nr. 3908 prot., datë 29.09.2017 “*Per miratimin e Rregullores për procedurën e komunikimit për rastet e njoftimeve të ardhura nga sistemi RASFF*”, përkatësisht Nenin 5, pika 2, 3 dhe Nenin 6, pikat nga 1 deri në 3, të cilët përcaktojnë sa vijon:

Neni 5 “Komunikimi i njoftimeve”,

2 “Sektori i Informimit të Shpejtë dhe Mbikqyrjes së tregut nga marrja e njoftimit, shpërndan njoftimin menjehere dhe jo me shume se 48 ore kur njoftimi vjen në ditë pushimi për: Drejtorinë e Përgjithshme, Drejtorinë e Vlersimit dhe Komunikimit të Riskut, si dhe Drejtorinë e Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimeve”.

Pika 3 “Njoftimi shpërndahet në formë shkresore dhe elektronike”.

Neni 6 “Gjurmueshmëria”

1 “Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimit është struktura përgjegjëse për gjurmimin dhe menaxhimin e riskut.

2 “Brenda 7 ditë pune nga dita e marrjes së njoftimit Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimeve (DMRKI), i kthen përgjigje në formë shkresore (Relacion) dhe në rrugë elektronike, Drejtorisë së Vlersimit dhe Komunikimi të Riskut (DVKR), mbi analizimin e rastit dhe masat e marra nga DPAKU (Drejtoria Rajonale e AKU)”.

3 “Sektori i Informimit të shpejtë dhe mbikqyrjes së tregut është përgjegjës për hedhjen në sistem të masave të marra për eliminimin e rrezikut”.

12. Referuar informacionit me e-mail datë 22.02.2019 nga Sektori i Informimit të Shpejtë dhe Mbikëqyrjes së Tregut (Pikë kontakti RASFF) - DMRKI, për njoftimin e ardhur nga sistemi RASFF me temë “Prani copëzash metali në produktin Maisëaffeln mit Meersalz - waffles misri me kripë deti (kategoria e produktit: drithëra dhe produkte furre)³, DPAKU (DMRKI) me e-mail dt. 26.02.2019 (8:38) ka komunikuar DPAKU Tiranë për marrjen e masave. Bazuar ne e-mailin e sipërcituar është DMRKI në DPAKU ajo e cila ka deleguar me vonesë fillimin e procedurës se inspektimit, pra më vonë se 48 orë, në kundërshtim kjo me kërkesat e Urdhërit të DP Nr. 3908 prot., datë 29.09.2017. Konstatim ky i cili i është vënë në dijeni edhe DPAKU dhe DVKR me ane te emailit te dt.25.02.2019 nga z. Ardit Tabaku ku ndër të tjera citohet se ...fakti që AKU nuk ka asnjë të dhënë të ndjekjes së rastit edhe tre ditë pas njoftimit nga sistemi RASSF tregon një mungesë serioziteti dhe pergjegjeshmerie ne garantimin e misionit te saj në funksion të mbrojtjes së shendetit dhe jetës së konsumatorit shqiptar si edhe tregon mungese kredibiliteti në permbushjen e angazhimeve të saj referuar detyrimeve që rrjedhin nga sistemi RASSF.

13. Drejtori AKU Tirane znj. Merita Meçalla menjehere sapo është vënë në dije të njoftimit, ka urdhëruar autorizimin për fillimin e procedurës se inspektimit me Nr.AKU-TR-2019-001125-1, datë:26.02.2019, edhe pse, nga Sektori PIK/DMRKI në DPAKU **është vënë në dispozicion**

³i kategorisë Njoftim Alert me nr. 385686 dhe Referencë 2019.0700, ku Shqipëria është etiketuar për ndjekje, nepermjet te cilit informohemi se produkti “Maisëaffeln mit Meersalz- ëaffles misri mekripë deti”, me origjine nga Republika Çeke është importuar nga Gjermania në Republikën e Shqipërisë, nga subjekti “Rossmann & Lala shpk”, me adresë Autostrada Tiranë-Durrës, rruga dytësore Km.7 Tiranë

dokumentacioni JO i plotë në lidhje me praktikat doganore (praktika e cila u vu në dispozicion është vetëm ajo e datës 28.01.2019 me anë të **e-mailit dt.26/02/2019 (08:38)** për subjektin objekt inspektimi). Praktika tjetër doganore u dergua me email nga DMRKI me dt.27. 02.2019, konkretisht praktikën doganore të datës 14.02.2019. Në këtë komunikim ***vihet re që edhe vetë Sektori PIK ka patur paqartësi dhe JO përputhshmëri të të dhënave të dërguara nga sistemi RASSF me të dhënat e disponuara nga vetë sektori PIK.*** Gjithashtu, ***vihet re mosvlersim i praktikave doganore nga Sektori PIK/Sektori Përgjegjës, si edhe DMRKI përpara se të dhënat ti dergoheshin qarkut përkatës,*** duke mos dhënë informacionin e plotë që nevojitet për kryerjen e inspektimit për njoftimin e ardhur nga RASSF, e cila bien në kundërshtim me detyrat funksionale të përcaktuara në gërmën (f), të Nenit 15 dhe në gërmën (g), (h), (i) të Nenit 20 ***“Për miratimin e Rregullores së Brendshme Për organizimin dhe funksionimin e AKU “miratuar me Urdher të MBZHRAU Nr. 377, datë 05.09.2017, ku citohet:***

Neni 15 ***“Drejtori i Menaxhimit”, germa f) “Bashkëpunon me DRAKU për marrjen e masave në lidhje me alarmet që vije nga RASFF apo burime të tjera informative”***

Neni 20 ***Sektori i kordinimit në PIK, germa g) përgatit të dhëna statistikore të rregullta mbi kryerjen e aktivitetetve që mbulon PIK si dhe dorëzimin në kohë në Drejtorinë e Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimëve”;***

h) Bashkëpunon me Sektorët e Drejtorisë së Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimeve dhe është përgjegjës për zbatimin e masave emergjente që merr nga informacionet që vijnë nga RASSF;

i) Bashkëpunon me sektorët e Drejtorisë së Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimëve dhe DRAKU, dhe është përgjegjës për ndjekjen e të gjithë problematikave të evidentuara në PIK”.

14. Sa me sipër, vihet re që dhe dokumentacioni i praktikave doganore nuk është derguar i plotë dhe është derguar i pa vlerësuar paraprakisht nga Sektori PIK (Pika e Inspektimit Kufitar) dhe DMRKI në DPAKU, si dhe është menaxhuar me vonese nga DMRKI, kjo në kundërshtim me kërkesat e VKM Nr. 1081, dt.21.10.2009 ***“Për funksionimin dhe organizimin e AKU”*** dhe kërkesat e nenit 14, 15, 20 të Rregullores së Brendshme. Lidhur me pretendimin sipas të cilit pala paditëse mban përgjegjësi për shkelje të procedurave të inspektimit pranë subjektit “ROSSMANN & LALA”, rezulton përsëri se nuk gjen asnjë mbështetje ligjore, pasi sipas të dhënave të pasqyruara në njoftimin e RASFF⁴ identifikohet (emri tregtar dhe data skadencës/best before), si më poshtë:

- Genuss Plus MHD me datë skadence 01.10.2019D -sasia 960 copë, (**import datë 28.01.2019**)
- Genuss Plus MHD me datë skadence 22.11.2019D -sasia 960 copë, (**import datë 28.01.2019**)
- EnerBIO MHD me datë skadence 07.12.2019D -sasia 960 copë. (**import datë 11.02.2019 dhe 25.02.2019**)

15. Sektori PIK informoi se: Produkti “Maiswaffeln mit Meersalz- waffles misri me kripë deti”, është importuar nga PIK- Porti Detar Durrës, qarku Durrës:

⁴list of recipients

- Me datë 28.01.2019⁵, sipas praktikës së importit me Akt Kontroll Nr. 0001471, produkti Nr. barkodi EAN 4305615416403 Genuss plus gesalzene Maisëaffeln me datë skadence 10.2019 (pa përcaktuar ditën), në sasinë 960 copë dhe produkti Nr. barkodi EAN 430561586726 EnerBIO Maiswaffeln mit Meersalz 10.2019 (pa përcaktuar ditën), në sasinë 960 copë.
- Me datë 13.02.2019⁶, sipas praktikës së importit me Akt Kontroll Nr. 0003617, produkti Nr. barkodi EAN 430561586726 EnerBIO Maisëaffeln mit Meersalz me datë skadence 12.2019 (pa përcaktuar ditën), në sasinë 480 copë.

Subjekti “Rosmann&Lala” me anë të shkresës Nr. 679 prot., date 25.02.2019, njoftoi DRAKU Tirane se nga furnitori i vetem Dirk Rossmann GmbH, është lajmëruar për heqjen nga shitja të artikujve me keto të dhëna:

- Genuss Plus MHD gesalzene Maisëaffeln (EAN 4305615416403) me datë skadence 01.10.2019A; 01.10.2019D; 22.11.2019D.
- Ener Bio Maisëaffeln mit Meersalz (EAN 4305615186726) me datë skadence 29.10.2019D; 07.12.2019D.

16. Subjekti deklaroi se ka kryer kontrollin e menjehershëm në të gjithë rrjetin e dyqanëve Rossmann Lala dhe në magazinën qendrore ku ka rezultuar se nuk ka asnjë sasi artikujsh me të dhënat e mësipërme. Nga DMRKI, iu kërkua DRAKU Tiranë me email dt.26.02.2019 marrja e masave sipas legjislacionit, për:

- Kryerjen e inspektimit në subjektin “Rossmann & Lala shpk” me adresë Autostrada Tiranë - Durrës, rruga dytësore Km. 7, Tiranë, si dhe verifikimet në lidhje me dokumentacionin përkatës të sistemit të gjurmueshmërisë për produktin me etikete “Maiswaffeln mit Meersalz- waffles misri me kripë deti”⁷; sasia hyrje në magazinë referuar dokumentacionit importit, sasia gjëndje në magazinë në momentin e kontrollit, sasia e shitur, si edhe të dhënat e sakta të subjekteve⁸ ku janë shitur apo shpërndarë produktet,
- Foto të produktit⁹ në subjekt, procedurën e heqjes nga tregu të produktit i cili nuk plotëson kërkesat e sigurisë ushqimore (referuar njoftimit RASFF).
- Në rast se produkti është blerë nga konsumatori, të bëhet menjëherë njoftimi nga OBU (Rossmann & Lala SHPK) me anë të afisheve për kthimin mbrapsht të tij, foto të njoftimit, dokumentim/foto të bllokimit dhe asgjesimit në rast se është kryer.
- Gjithashtu në rastet kur shitja apo shpërndarja e produktit është bërë në subjekte të cilat nuk janë objekt kontrolli i DRAKU Tiranë, Drejtori i qarkut Tiranë ti dërgojë informacion DRAKU përkatës me qëllim marrjen e masave të sipërcituara. Drejtorja e Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të

⁵me Akt Kontroll Nr. 0001471, me datë 28.01.2019 Çertifikatë Origjine Nr. DE-15088-19-LM-ROS-006 datë 25.01.2019, Çertifikatë Shëndetësore Nr. DE-15088-19-LM-ROS-006 datë 25.01.2019, Faturë Tregtare (Invoice) Nr. 190909 datë 25.01.2019 dhe liste produktesh/Packig List Nr. 1008183

⁶Çertifikatë Origjine Nr. DE-15088-19-LM-ROS-008 datë 08.02.2019, Çertifikatë Shëndetësore Nr. DE-15088-19-LM-ROS-008 datë 08.02.2019 dhe liste produktesh /Packig List Nr. 1008249

⁷“Maisëaffeln mit Meersalz, emri i markës: GENUSS PLUS gesalzene Maisëaffeln EnerBIO Maisëaffeln mit Meersalz (pesha e një njësie 115 gr) Nr. barkodi: EAN 4305615416403 GENUSS PLUS gesalzene Maisëaffeln; EAN 430561586726 enerBIO Maisëaffeln mit Meersalz”,

⁸ NIPT/adresa

⁹ foto të produktit që nuk plotëson kërkesat e sigurisë ushqimore në subjekt.

Inspektimit, si dhe Sektori OJSH në DPAKU duhet të vihet në dijeni të këtij komunikimi me qëllim mbikqyrjen e procesit.

17. Në vijim të procedurës, nga DRAKU Tirane në këtë subjekt u morën masa për kryerjen e kontrollit në këtë subjekt¹⁰ si më poshtë:

Bazuar në autorizimi Nr.AKU-TR-2019-001125-1, datë:26.02.2019, me objekt inspekimi “*Njoftime nga Sistemi, Ndërkombetar European RASFF*”, nga DRAKU Tiranë, trupa inspektuese ishte e përbërë nga inspektoret z.Dorjan Diko dhe z.Gëzim Hushi, u kryen ispektime në subjektin “Rossmann & Lala shpk”, me NUIS/NIPT K81921001A, me adresë Autostrada Tiranë-Durrës, rruga dytësore Km.7 Tiranë. Nga trupa inspektuese u konstatua se: Nga kontrolli fizik në ambientet e magazinës së subjektit rezultoi **se nuk ka gjendje të produktit me datat e ardhura nga njoftimi i sistemit RASFF.**

Në subjekt u konstatuan gjendje në magazinën qendrore vetëm:

- 24 copë të produktit “Maisëaffeln mit Meersalz - ëaffles misri me kripë deti” (Genuss Plus MHD) me datë skadence 02.10.2019. (date skadence kjo e cila nuk ishte e percaktuar në listën e njoftimeve alert nga sistemi RASFF).

Subjekti deklaroi se: “*ka kryer verifikimet në marketet e linjës ku është kryer shpërndarja e produkteve*” (respektivisht sipas pasqyrës së dërguar bashkëngjitur dokumentacionit të inspektimit) dhe “*ka konstatuar se ka gjendje*”:

- *Genuss Plus MHD me datë skadence 02.10.2019 dhe numër barkodi 4305615416403 në sasi 100 copë. (datë skadence kjo e cila nuk është e përcaktuar ne listen e njoftimeve alert nga sistemi RASFF).*
- *Ener BIO me data skadence: 20.11.2019; 21.11.2019 dhe numer barkodi 4305615186726 në sasinë 176 copë.” (datë skadence kjo e cila nuk është e percaktuar ne listen e njoftimeve alert nga sistemi RASFF).*

18. Në subjekt u kontrolluan praktikat doganore për këto produkte për hyrje/import në Republikën e Shqipërisë me date 28.01.2019 dhe 13.02.2019 referuar list participatës të ardhur nga RASSF. Theksojme se nga Sektori PIK/DMRKI/ eprori direkt na ishte vënë në dispozicion vetem praktika doganore e datës 28.01.2019 pa nje vlersim paraprak bashkelidhur. Nga verikimi i praktikave doganore te paraqitura nga subjekti, trupa inspektuese konstatoi se në praktikën e datës 28.01.2019, subjekti ka importuar respektivisht këto sasi produktesh:

- *Genuss Plus MHD me barkodi 4305615416403 në sasi 960 copë.*
- *Ener BIO me barkodi 4305615186726 në sasinë 960 copë.”*

Në dokumentacionin e origjines u vu re se nuk dokumentohet në asnje dokument (packing list apo certifikatën e autoritetit shendetesor gjerman) data/muaj/viti i afatit të përdorimit por nga praktika e ardhur nga PIK Durres është bashkëngjitur nje tabelë pa identitet e cila përcaktonte vetëm muajin dhe vitin (10/2019 dhe 12/2019) për afatin e përdorimit të këtyre produkteve.

Në praktikën e datës 13.02.2019 subjekti ka importuar respektivisht këtë sasi produkti:

- *Ener BIO me barkodi 4305615186726 në sasinë 480 copë.*

¹⁰Autorizim Nr. AKU-TR-2019-001125-1 dhe Proces Verbal Inspektimi Nr.AKU-TR-2018-005201-2, datë 27.02.2019
Autorizim Nr. AKU-TR-2019-001290 – 1 dhe Proces Verbal Inspektimi Nr. AKU-TR-2019-001290 - 2, datë 05.03.2019.

19. Në këto kushte, nga trupa inspektuese u krye një verifikim më i thelluar në lidhje me gjurmueshmërinë e këtij produkti me këto të dhëna identifikuese (barkod dhe përshkrim të të dhënave të tjera që përputheshin me të dhënat e RASFF, si emëri tregtar, etj). Gjatë verifikimeve të dokumentacionit u kërkuar inventari i këtyre dy produkteve për gjendjen në Dhjetor 2017 dhe të gjitha hyrjet për periudhën Janar 2018 – Shkurt 2019. *Bazuar në gjendjen e produktit, hyrjet, daljet, sasinë e produktit me afat të kaluar përdorimi u krye një llogaritje ku NUK u konstatuan diferenca shifrash.* Trupa inspektuese gjatë këtij inspektimi (dt.26.02.2019) në sistemin online e-inspektim kerkoi shtyrjen e inspektimit për arsye se qëndronte në pritje të vënies në dispozicion të dokumentacionit të plotë për shqyrtimin e rastit të ardhur nga RASFF si dhe vlersimine dokumentacionit pasi kishte paqartësi të praktikave të ardhura nga Sektori PIK i DPAKU. *Trupa inspektuese ka depozituar foto të produkteve gjëndje në subjektin “Rosmann&Lala” me datat e skadences 02.10.2019; 20.11.2019; 21.11.2019, jo me datat e skadences se njoftimit alert.*

20. Nga trupa inspektuese me e-mailin e dt. 27/02/2019 (12:54) u kerkua asistencë në lidhje me problematikën e hasur. Nga znj. Meçalla u komunikua me DPAKU dhe u organizua një takim pikërisht me dt. 27.02.2019 me DMRKI të komanduar (Znj. Angjelina Vuksani), Pergjegjesin e Sektorit PIK (z.Fatos Semi) në prezencë të inspektoreve të MBIB (Dhimiter Rada), inspektorese se PIK (Esmiralda Gorovelli) dhe inspektoret e DRAKU Tiranë.

Në këtë takim u trajtuan problematikat e hasura dhe faktet e konstatuara përgjatë inspektimit dhe konkretisht:

- Mos përputhshmërinë e të dhënave (datë skadence apo numer loti) që kishte produkti gjëndje i konstatuar në magazinën qëndrore të subjektit apo i produkteve të dokumentuara me foto (nga gjendja nëpër marketet e linjës ku ishte bërë shperndarja) me dokumentacionin e praktikave doganore të kontrolluara në subjekt. Nese do i referohemi dokumentacionit te praktikave doganore të PIK të dërguara nga DPAKU vihet re se këto produkte janë lejuar të futen në territorin e RSH pa përcaktuar saktë një nga elementet e etiketimit te produktit (datën e skadencës/jetëgjatesinë e produktit), në kundërshtim me Urdherin Nr. 250, datë 29.07.2011 “Mbi disa masa për hyrjen ne territorin e RSH te produkteve Ushqimore” dhe Urdherin Nr. 82, dt 30.01.2019“ Një shtesë në Urdherin Nr. 250” te MBZHRAU.
- Nga kontrolli fizik në ambjentet e magazinës së subjektit rezultoi se nuk kishte gjendje të produktit me datat e ardhura nga njoftimi i sistemit RASFF.
- Produktet gjëndje në subjekt ishte vetem 24 cope “Maisëaffeln mit Meersalz - ëaffles misri me kripë deti” (Genuss Plus MHD) me datë skadence 02.10.2019 (date skandence kjo e cila NUK është e përcaktuar ne listen e njoftimeve alert nga sistemi RASFF), si edhe produktet¹¹ që subjekti kishte bërëverifikimet në marketet e linjës së tij NUK kishin daten e skadences sic ishte e përcaktuar në listën e njoftimeve alert nga sistemi RASFF. Produktet e sipërcituara ishin brenda afatit të përdorimit, produktet nuk mund te konsideroheshin si të pasigurta.

¹¹Genuss Plus MHD me datë skadence 02.10.2019 dhe numër barkodi 4305615416403 në sasi 100 copë dhe Ener BIO me data skadence: 20.11.2019; 21.11.2019 dhe numer barkodi 43056151867.
26 në sasinë 176 copë.

- Nga DMRKI znj. Angjelina Vuksani, **trupës inspektuese** dhe drejtorit rajonal Tirane iu komunikua që inspektimi duhej të ishte mbyllur që ditën e mëparshme pa u marr me datat jashtë njoftimit alert të ardhur. Rasti në fjalë nuk është problematik e subjektit por e Sektorit PIK në DPAKU që ka lejuar kalimin e këtyre produkteve pa kryer kontrollin fizik si dhe pa dokumentuar sasinë e produkteve referuar datave përkatëse të skadencës.
- Gjithashtu, në këtë takim u konkludua që ndaj subjektit nuk do të merret masë administrative në lidhje me gjurmueshmërinë për produktin me data skadence të ardhur nga RASFF pasi nga ana e AKU (Sektorit PIK) nuk arrihet të vërtetohet nëse ky produkt ka hyre ose JO ne RSH. *Risku potencial mbetet i hapur pasi AKU (Sektorit PIK) nuk mund te identifikojë nëse ky produkt ka hyre ne RSH apo jo (referuar datave specifike te skadences njoftuar nga RASFF).*

21. Në vijim të sa mësipër, me e-mailine datës 28.02.2019 (ora 13:38) paditësja i dergon informacion të detajuar DMRKI, Sektorit PIK dhe Sektorit OJSH në DPAKU në formë narrative me Memo, Foto të produktit dhe njoftimeve të afishuara në të gjitha pikat “Rossman&Lala” në qarkun Tiranë, gjurmueshmëria për produktin si dhe shpërndarja në të gjitha rajonet referuar barkodit dhe lotit, si dhe procedurën e plote të inspektimit.¹² Theksojme, *që nepermjet ketij komunikimi faktohet qartazi përmbushja e detyrave nga trupa inspektuese si dhe pala paditëse, brenda afateve të Urdhërit të DP NR. Nr. 3908 prot., datë 29.09.2017, duke vlersuar proceduren e inspektimit dhe duke informuar pa vonesa DMRKI ne DPAKU.* Në lidhje me pretendimin e DPAKU dhe DMRKI që kryeinspektori qarkut Tiranë, znj. Meçalla nuk ka zbatuar detyrat e lëna me email nga DMRKI, në dt.26.02.2019, është e qartë, pasi sic edhe u shpjegua edhe me sipër nga ana e palës paditëse i është dërguar informacioni DMRKI që me dt. 28.02.2019 në lidhje me gjurmueshmërinë për produktin si dhe shpërndarjen e tij në të gjitha qarqet referuar barkodit (produkt me data skadence te cilat nuk perkonin me njoftimin e RASFF). Por, kurresesi nga qarku Tiranë nuk mund ti dërgohej informacion për ndjekje të gjurmueshmërisë DPAKU-ve, kur nga trupa inspektuese e qarkut Tiranë nga inspektimi në vend *nuk u gjet produkti me ato data skadence të njoftuara nga RASFF*. Pra nuk mund te ndiqet gjurmueshmëria për një produkt që nuk egziston, pasi dhe vet Sektorit PIK nuk provon/verteton me data hyrjen e ketij produkti.

22. Referuar *germes f), te nenit 15¹³ “Për miratimin e Rregullores se Brendshme Për organizimin dhe funksionimin e AKU“ miratuar me Urdher te MBZHRAU Nr. 377, datë 05.09.2017, per sa me sipër,* është ne kompetence te DMRKI dhe DVKR të vlerësonte të gjithë informacionin e ardhur nga RASFF, informacionin e mbledhur nga Sektorit PIK dhe DPAKU Tirane (Sektorit OJSH), per te marre masat per nisjen e monitorimit në vend apo JO në qarqët e tjera, në rang kombëtar.

23. Në lidhje me pretendimin e DPAKU lidhur me vonesat në nisjen e ecurive disiplinore ndaj trupës inspektuese, nuk gjejnë asnjë mbështetje ligjore, pasi vonesa e nisjes së ecurise disiplinore për truppen inspektuese Dorian Diko dhe Gezim Hushi (Vendimi i palës paditëseznj. Meçalla me Nr.955/1 dhe 955/2,

¹²Informacion i ridërguar edhe me e-mail me dt. 05.03.2018 si edhe dt.08.03.2019 ora 11:54 ku ne cc ka qëne edhe Drejtori i pergjithshem i AKU.

¹³Drejtori i Menaxhimit”, germa f) “Bashkepunon me DPAKU për marrjen e masave në lidhje me alarmet që vijnë nga RASFF apo burime te tjera informative”

datë 20.03.2019 “Për fillimin e procedimit disiplinor”) është realizuar me detyrim nga DPAKU nëpërmjet urdhërimit të tij me email me dt. 01.03.2019 si edhe komunikimi verbal në takimin në DPAKU po me dt. 01.03.2019. Duke qënë se paditësja nuk kishte bindje për shkeljet e pretendura nga eprorët e saj për trupën inspektuese, si edhe nga Drejtoria e Vlersimit dhe Komunikimit të Riskut nuk kishte një raport mbi vlersimin e procedurës së praktikës së inspektimit të kryer për njoftimin e RASFF, NUK mund të fillohej pa baza dhe në shkelje ligjore kjo ecuri disiplinore.

24. Qëllimi i largimit nga shërbimi civil për paditësen duket qartë, kur në dt. 01.03.2019 titullari i institucionit kërcënon paditësen që në rast se nuk fillon ecurinë disiplinore ndaj trupës inspektuese, do të ngrinte komisionin disiplinor ndaj saj, të cilin e bën fakt me Vendimin Nr. 2248 prot., date.12.04.2019, duke konsiderur vonesen e zbatimit të një urdhëri të paligjshëm të titullarit si shkelje disiplinore shumë të rëndë. *Referuar e-mailit të datës 28.02.2019 DMRKI i kërkon Kryeinspektorit Rajonal AKU Tirane “të marrë masa të menjëhershme ku deri nesër me orën 10 të kemi informacion të detajuar mbi gjurmueshmërinë, në lidhje me çdo lot të produktit (date skadence) të hedhur në treg”.* Me datë 01.03.2019, në ambientet e zyrës së Drejtorit të Përgjithshëm të AKU u organizua takim në lidhje me emailin e dt.28.02.2019 ku të pranishëm ishin inspektorët Dorian Diko dhe Gezim Hushi, drejtoresha në procedim disiplinor znj. Mëçalla, drejtoresha e komanduar e MRKI znj. Vukani, z. Ardit Tabaku dhe përgjegjësia e komanduar e Sektorit PIK Esmiralda Gorovelli në DPAKU. Në këtë takim ndër të tjera u kërkuar, për shkak të mospërputhshërisë së dokumentacionit shoqërues të ardhur nga PIK, për produktet e gjetura gjëndje në inspektimin e dt. 26.02.2019 (data të cilat nuk korrespondojnë me njoftimin e alertit RASFF) ndaj subjektit duhej të bëhej një verifikim i metejshëm në lidhje me gjurmueshmërinë e shpërndarjes apo hedhjes në treg të këtyre produkteve. Bazuar në Ligjin Nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në RSH”, nga DPAKU Tiranë u krye *inspektimi jashtë programit* me autorizim nr. AKU-TR-2019-001290-1 / nr. AKU-TR-2019-001290-9; datë 04.03.2019¹⁴.

25. Referuar kërkesës së emailit të datës 28.02.2019 të drejtorit të komanduar të MRKI znj. Angjelina Vuksani për “*gjurmueshmërinë, në lidhje me çdo lot të produktit (date skadence) të hedhur në treg*”, nga kontrolli në subjektin trupë inspektuese konstatohet se subjekti dokumentonte shpërndarjen e produkteve vetëm në bazë të barkodit të produktit, ku edhe nga inventarizimi i llogaritur nga trupë inspektuese në procedim në inspektimin e dt. 26.02.2019 nuk kishte diferencë shifrash. Subjekti nuk mund të dokumentojë shpërndarjen e produkteve në marketet e linjës bazuar në datat e skadencës, gjë e cila për AKU humb gjurmueshmërinë për ndjekjen e produktit referuar klasifikimit me data skadence. Gjithashtu subjekti deklaroi dhe dokumenton korrespondencën me furnizuesin e vetëm gjerman ku citohet se “as furnizuesi nuk mund të evidentojë shpërndarjen në bazë të datës së skadencës/nr.loti pasi dërgimet në Shqipëri janë të sasirave të vogla”¹⁵. Subjektit ju la afat për të paraqitur dokumentacionin (praktikat doganore) përkatëse për futjen e produkteve gjëndje në market për data skadence 20/11/2019 dhe 21/11/2019 me bar kod 4305615186726 “ener bio” *‘deri në datë 05/03/2019 ora 13:00*. Subjekti nuk paraqiti dokumentacion vërtetues për hyrjen në PIK për produktin “ener bio” me bar kod 4305615186726

¹⁴me autorizim nr. AKU-TR-2019-001290-1 dhe me autorizim nr. AKU-TR-2019-001290-9, datë 04.03.2019

¹⁵Bashkengjitur emaili Margareta Naefe me datë 26.02.2019

me data skadence 20/11/2019 dhe 21/11/2019, por deklaroi që ‘*këto produkte mund të kenë hyrë me praktikën doganore 14/02/2019 pavarësisht se në packing list-ën e praktikës doganore është cituar data e skadences 12/2019, pasi furnitori rossmann lala në Gjermani shkruan në packing list datën me të largët që ka në magazinë jo datën faktike që mund të këtë produkti që po importohet. Gjithashtu theksoj se produktet nuk vijnë me paleta por vijnë në sasi të vogla dhe nuk mund të shkruhet data fikse se mund të kete data të ndryshme sipas deklaramëve të subjektit*’.

Ne fakt për AKU deklarimi i subjektit nuk e zgjidh problemin, ajo që është e rëndësishme është funksionimi i sistemit të gjurmueshmërisë me qëllim gjurmimin e produktit për të eliminuar, parandaluar apo minimizuar çdo risk potencial të mundshëm (nëse do i referohemi alerteve të ndryshme që mund të derdohen pranë AKU).

26. Produktet me data skadence (jo ato të njoftuara nga RASFF) të cilat u gjetën gjëndje në subjekt (magazinën qëndrore) *nuk u mundësua vënia në dispozicion e gjurmueshmërisë nga ana e OBU*. Bazuar në gjurmën “i”, pika 1, neni 68, të Ligjit Nr. 9863 datë 28.01.2008 “Për Ushqimin”, i ndryshuar ndaj subjektit u mor masa administrative gjore me vlerë 200.000 lekë (dyqind mijë lekë) për veprimin në kundërshtim me nenin 25 të po këtij ligji. Për rastin në fjalë nga kontrolli në vend dhe fotot e dërgura nga trupa inspektuese vihet re që produkti ushqimor i gjetur gjëndje në subjekt është *i ambalazhuar dhe në etiketën e produktit ka datën e skadencës të plotë (datë/muaj/vitë, konkretisht: 02.10.2019; 20.11.2019; 21.11.2019) brenda afatit të përdorimit (data që nuk kanë lidhje me datat e ardhura nga sistemi RASFF)*. Gjithashtu produkti (afat përdorimi 10/2019) shoqërohej me certifikatë shëndetësore nga autoriteti kompetent i vendit dërgues e cila ka elementet identifikues të barkodit të produktit të hyrë në Republikën e Shqipërisë. Nga kontrolli fizik në ambientet e magazinës së subjektit rezultoi *se nuk ka gjendje të produktit me data e ardhura nga njoftimi i sistemit RASFF*. Kështu që për rrjedhojë, në inspektimin e dt.26.02.2019 nuk mund të merrej masa administrative gjore sepse në subjekt produkti (referuar datave të skadences së RASFF) nuk ishte gjendje atehere *lind pyetja si mund të gjurmohet një produkt që nuk rezulton i hyrë në RSH?!?! Vonesat në procedurë janë nga moskordimimi dhe mosmenaxhimi i duhur i njoftimit të ardhur nga RASFF dhe të dhenave nga Sektori PIK ose nga DMRKI i DPAKU. Dhe gjithashtu është pikërisht Sektori PIK në DPAKU ai i cili nuk arrin të identifikojë nëse produktet alert të njoftimit të rastit RASFF kanë hyrë apo jo në territorin e RSH, dhe për pasojë pala paditëse nuk është përgjegjëse për këtë*.

27. Sa më sipër shpjeguar rezulton e provuar gjatë hetimit gjyqësor dhe provave të administruara në gjykim që **pala paditëse në cilësinë e drejtorit të Drejtorisë Rajonale AKU Tiranë ka urdhëruar fillimin e procedurës së inspektimit datë 26.02.2019 dhe pse ka pasur mangësi në dokumentacionin e praktikave doganore, lidhur me artikullin objekt inspektimi**. Qëndrimi që mban Gjykata Administrative e Apelit duke e konsideruar një element plus në mospërbushjen e detyrës funksionale të palës paditëse, në pikën 35 paragrafi i fundit ku ndër të tjera citohet: *“Madje për këtë situatë, paditëses i është kërkuar nga pala e paditur AKU që, si eprore drejtpërdrejtë të marrë masa për fillimin e procedimit disiplinor ndaj inspektorëve të autorizuar.....” tregon qartazi një gjykim të padrejtë, të pa mbështetur në prova dhe në ligj*. Pala e paditur AKU si institucion që ka strukturë të posaçme për sektorët e

kontrollit të ushqimit, të cilët administrojnë dhe vlerësojnë të gjitha inspektimet që kryhen nga 12 Drejtoritë Rajonale në Qarqe, pasi ka konstatuar dhe ka vlerësuar se në inspektimin e realizuar trupa inspektuese ka vepruar në shkelje të ligjit dhe për këtë shkak duhet të nisi procedimi disiplinor ndaj tyre, **edhe kryesisht mund të inicie procedim disiplinor ndaj inspektorëve të autorizuar.**

Ligji Nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” Neni 59 *Kompetenca dhe procedura për masat disiplinore, percakton se,*

4. Komisioni disiplinor fillon procedimin:

a) me kërkesë të eprorit direkt të nëpunësit civil;

b) me rekomandim të çdo organi tjetër publik ose njësie me kompetenca kontrolli administrativ, inspektimi financiar apo audit, ose të çdo zyrtari tjetër me detyra kontrolli hierarkik mbi nëpunësin civil;

c) me nismën e çdo anëtari të komisionit, bazuar në fakte konkrete të provueshme për kryerjen e një shkeljeje disiplinore.

28. POR, AKU nuk ka ndërmarrë asnjë nismë dhe as ka iniciuar procedim disiplinor ndaj inspektorëve të cilët kanë përgjegjësi direkte mbi kryerjen e inspektimeve në terren. Të cilët janë të pavaruar në ushtrimin e detyrës dhe aktet e inspektimit janë rezultat i inspektimit në vend dhe vlerësimi të trupës inspektuese. Referuar Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në RSH”, Neni 5 *“Inspektori apo grupi i inspektimit, brenda kompetencave të dhëna me ligj apo akt nënligjor, është plotësisht i pavarur në kryerjen e procedimit të inspektimit dhe marrjen e vendimeve për një rast konkret”.* Në referim të akteve të administruara në dosjen gjyqësore, që janë marrë në shqyrtim dhe janë analizuar nga gjykatat më të ulëta, si dhe të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, e cila ka ndryshuar vendimin e dhënë nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, qartësisht, prima facie na rezulton se Gjykata e Administrative e Apelit në kundërshtim me kërkesat e normave proceduriale, nuk ka kryer *“një hetim gjyqësor të plotë dhe të gjithanshëm në përputhje me ligjin” (neni 14 I K.Pr.Civile)*¹⁶, duke mos ju dhënë përgjigje pretendimeve dhe kërtimeve të palëve në proces. Gjithashtu, kjo gjykatë nuk ka bërë një analizë tërësore dhe objektive të provave të administruara në dosje (neni 12 I K.Pr.Civile) dhe si rezultat, nuk e ka kuptuar thelbin e masmarveshjes administrative dhe për rrjedhojë e nuk ka mundur ta zgjidhë *“mosmarveshjen në përputhje me dispozitat ligjore dhe normat e tjera në fuqi, që janë të detyrueshme të zbatohen prej tyre” (neni 16 i K.Pr.Civile).*

29. Në analizë të të gjitha dispozitave ligjore të cituara më sipër, për një zgjidhje sa më të drejtë të çështjes object shqyrtimi, vlerësohet se është e domosdoshme tu jepen përgjigje këtyre çështjeve:

- i) cili ka qenë pozicioni i punës së paditëses në momentin e fillimit të ecurisë disiplinore datë 12.04.2019 dhe cilit kategori i përkiste ky pozicion pune?
- ii) ku konsiston përgjegjësia individuale e paditësit si Drejtor referuar Ligjit të nëpunësit civil”, si dhe të gjitha akteve normative që rregullojnë veprimtarinë e brendshme të këtij institucioni,

¹⁶ Neni 14 (Ndryshuar me ligjin nr. 10 052, datë 29.12.2008) Gjykata ka për detyrë që të zhvillojë një proces të rregullt ligjor, nëpërmjet garantimit të zhvillimit të një hetimi të plotë dhe të gjithanshëm, në përputhje me ligjin

në momentin e fillimit të ecures së disiplinore siç janë struktura, shkresat e titullarit, rregulloret e brendshme, etj;

- iii) a janë respektuar parashikimet ligjore të VKM nr. 115/2014 “Për disiplinën në shërbimin civil”? A perben shkeleje te rende disiplinore veprimtaria e paditesit ne funksinin e Drejtorit rajonal te AKU Tirane.

Çështjet e ngritura si më sipër, kanë ngelur pa përgjigje jo vetëm për shkak se Gjykata Administrative e Apelit Tiranë nuk ka kryer një hetim të plotë dhe të gjithanshëm të çështjes, duke i zbërthyer në mënyrë të qartë dhe të saktë të gjitha të dhënat që pasqyrojnë aktet shkresore të administruara me cilësinë e proves në këtë gjykim, por edhe për faktin se kjo gjykatë nuk ju ka dhënë përgjigje shteruese pretendimeve të ngritura nga palët në këtë gjykim.

30. Gjykata Administrative e Apelit nuk ka kryer një hetim të plotë në funksion të vlerësimit të çdo rasti për të cilët është inicuar procedimi disiplinor si rezultat i mospërmbyshjes së detyrës.

Gjykata Administrative e Apelit në vendim ka pranuar faktin që “Drejtori i DR AKU Tiranë nuk kryen vetë inspektime dhe inspektorët që ka në varësi janë përgjegjës personalisht për kryerjen e detyrës sipas ligjit...”, POR nuk mban të njëjtën linjë llogjike dhe objektive pasi në paragrafin nr. 32 citohet: “... nuk është në objektin e këtij gjykimi të përcaktojë përgjegjësinë ose bashkëpërgjegjësinë konkretë të inspektorëve në barësi të paditëses Merita Mëçalla”. Referuar nenit 309 të Kodit të Procedurës Civile: “Vendimi mbështetet vetëm në të dhëna që ndodhen në aktet dhe që janë shqyrtuar në *séance* gjyqësore. Gjykata cmon provat e marra gjatë gjykimit të çështjes, sipas bindjes së saj të brendshme, të formuar nga shqyrtimi i të gjitha rrethanave të çështjes në teresinë e tyre”.

31. SË DYTI, Lidhur me qëndrimin e Gjykatës Administrative të Apelit për motivin e dytë ku palët e paditura janë mbështetur për dhenien e masës disiplinore, sipas të cilit **pretendohet se pala paditëse ngarkohet me përgjegjësi pasi nuk ka bërë një vlerësim të cilësisë së inspektimit të kryer por ka bërë vetëm përcjelljen e informacionit të vartësve të saj në strukturat përkatëse të eprorëve të saj,** pranë subjektit “Jurgen XXL”, është haptazi i pabazuar në ligj. Sic vërtetohet qartësisht edhe nga komunikimet zyrtare me email-in e dt. 08.03.2019 ora 07:07 PM, **paditësja i ka dërguar paraprakisht për njohje, në formën e relacionit,** informacione të plota të lidhjeve me detyrat e ngarkuara nga DMRKI znj. Vuksani. Gjithashtu, nga znj. Mëçalla me email pas mbylljes së procedurës së inspektimit i është dërguar relacion i detajuar në lidhje me inspektimet e kryera në këtë subjekt. Nepermjet email-ve të sipërcituar vërtetohet detyra e përmbushur në kohë dhe me cilësi nga drejtoresha e AKU Tiranë për dërgimin e informacionit duke i dhënë përgjigje të gjitha pikave/kerkesave të emailit të dërguar nga DPAKU. **Referuar relacionit përfundimtar të znj. Mëçalla, vihet re që ky relacioni i është dërguar DPAKU pa më të voglin ndryshim edhe nga DMRKI znj. Vuksani.**

32. Referuar të drejtës procedurale civile, vendimi gjyqësor duhet të jetë rrjedhojë e një analize të qartë, të plotë e të gjithanshme të pretendimeve të palëve ndërgjyqëse, në përputhje me provat e administruara gjatë procesit gjyqësor për këtë qëllim dhe në përputhje me ligjin e zbatueshëm. Një rëndësi të madhe në hartimin e vendimit gjyqësor, ka pikërisht pjesa përshkruuese arsyetuese e tij. Kjo pjesë e vendimit

gjyqësor, nisur dhe nga rëndësia që paraqet, duhet të përmbajë qartë zhvillimin e procesit, çështjet e diskutuara, pretendimet e palëve, paraqitjen e plotë dhe të saktë të fakteve, të cilat kanë rëndësi për çështjen, provat e administruara dhe të debatuar gjatë gjykimit, që kanë çuar në formimin e bindjes së brendshme të gjykatës, analizën juridike të përdorur nga gjykata dhe mbi të cilën ajo është bazuar për të arritur në përfundimin përkatës, parimet e së drejtës që janë përdorur prej saj etj.. Arsyetimi I vendimit gjyqësor, në kuptimin formal dhe material, nënkupton pikërisht trajtimin e të gjithë elementëve të trajtuar më sipër. Arsyetimi I vendimit gjyqësor, është detyrim kushtetues I përcaktuar qartë në nenin 142, pika (1) të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në të cilin, shprehimisht thuhet se: “Vendimet gjyqësore duhet të jenë të arsyetuara”. Ky detyrim kushtetues, përbën një garanci për zhvillimin e procesit të rregullt ligjor nga ana e gjykatave. Arsyetimi I vendimit është një garanci kushtetuese që çështja është shqyrtuar me hollësi dhe përgjegjshmëri nga ana e gjykatës, dhe se kjo e fundit, pas një hetimi të plotë dhe të gjithanshëm ka dhënë një vendim të bazuar në ligj. Arsyetimi I vendimit është një kusht I domosdoshëm edhe për shqyrtimin që do t’I bëjnë çështjes gjykatat me tëlarta, në rastin konkret Gjykata e Lartë.

33. Edhe pse vendimi I gjykatës administrative të shkallës parë është plotësisht I arsyetuar dhe pa asnjë ekuivok, Gjykata Administrative e Apelit Tiranë duke mos kryer një hetim të plotë dhe të gjithanshëm të çështjes, si dhe duke mos arsyetuar të gjitha provat shkresore që janë administruar në gjykim vendosi ndryshimin e tij. Është e vertet që Kolegji I Gjykatës së Lartë, si gjykatë ligji, nuk I hyn analizës së provave, pasi këto gjë duhet ta kishte bërë gjykata e apelit, por mendojme se nuk ka asnjë pengesë ligjore që bazuar mbi këto prova Kolegji i Gjykatës së Lartë të evidentojë shkeljet ligjore proceduriale dhe atyre materiale të gjykatës administrative të apelit, si dhe shkeljen e normave duke kërkuar respektimin e tyre ndaj edhe në rekurs është kërkuar prishja e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, dhe lenia në fuqi të vendimit të gjykatës administrative të shkallës parë Tiranë .

34. **SË TRETË**, lidhur me rastin e inspektimit në subjektin “Food Trade” në të cilin pala paditëse ngarkohet me përgjegjësi për faktin se trupa inspektuese nuk ka patur në përbërjen e saj inspektorët e duhur, vlerësojmë se është hapatazi e pabazuar në ligj. Objekt i këtij inspektimi kanë qenë vlerësimi i respektimit të kërkesave ligjore për produktin Funghi Champignon Portobello pranë subjektit Conad, i cili është kryer me përpikëmeri nga trupa inspektuese. Paraprakisht, duhet të mbahet prasysh fakti që referuar Planit Kombëtar me bazë Risku për 2019, në Aneksin 1 përcaktohet se.. “Kategorizimi i stabilimenteve që prodhojnë, përpunojnë dhe shpërndajnë ushqime me origjinë shtazore”, në të cilin, supermarketet i përkasin Kodit të veprimtarisë specifike A.3.3.3 (me Risk M). Ndërsa, në Aneksin 2, ndër të tjera përcaktohet se.. Kategorizimi i stabilimenteve që prodhojnë, përpunojnë dhe shpërndajnë ushqime me origjinë jo shtazore, produkti kërpuhë është i klasifikuar në nënkategorinë me veprimtari specifike B.2.2.8, përpunim dhe tregtim kërpuhë (me Risk U).

35. Në kuptim të sa mësipër, konkretisht theksojmë, se me inspektimin e kryer në 05.02.2019 në subjektin Conad Albania, referuar indicios për caktimi i trupës inspektuese të përbërë nga dy inspektore OSH, nuk mund kurrësesi të përbëjë shkelje ligjore, pasi rasti konkret ka të bëjë me një subjekt me

aktivitetin shitje me shumicë të ushqimeve (për njerëz)/Supermarket(kodi II.I.B)¹⁷, dhe JO prodhim apo ambalazhim të produktit kërpudhë (Kodi II.I.A)¹⁸, dhe për pasojë nga ana e AKU për rastin nuk ishte e nevojshme të bëhej vlerësimi i procesit teknologjik apo kartës teknologjike dhe inspektori duhej të ishte domosdoshmërisht OJSH. Kështu që nga pala paditëse, me të drejtë u vendos që ky grup të përbëhej nga dy inspektorë OSH. Për më tepër, bazuar në denoncimin¹⁹ e ardhur kërkohej të bëhej verifikimi i datës së skadencës pasi denoncuesi pretendonte se nga subjekti i ishte ndryshuar apo fallsifikuar ajo. **Në kontrollin në vend, veç të tjerave, trupa inspektuese do të bënte edhe verifikimin e sistemit të gjurmueshmërisë referuar edhe në dokumentaionin që shoqëron produktin (fatura hyrje - dalje, raport analiza etj) kërkesa ligjore këto te cilat mund te zbatohen nga çdo inspektor pranë AKU bazuar në Ligjin Nr. 9863 dt.28.01.2008 “Për Ushqimin” (indryshuar).**

36. Sa më lartë pretendimi për shkelje shumë të rënda nuk qëndron, pasi veprimet apo mosveprimet e trupës inspektuese në këtë inspektim nuk kanë sjellë asnjë pasojë negative në pune apo për konsumatorin, ku siç është cituar edhe në vendimin e DPAKU inspektimi është kryer konform kërkesave ligjore. Gjithashtu theksojmë se përgjatë të dy rasteve të inspektimit pranë subjektit Conad, pra pranë magazine qëndrore dhe pranë pikës së tregtimit më adresë në rrugën e Kavajës në Tiranë, nga trupa inspektuese është konstatuar që sistemi i gjurmueshmërisë në subjektin konkret funksiononte rregullisht dhe nuk ka problematika në lidhje me këtë kërkesë ligjore dhe në asnjë rast nga tëdy grupet e inspektimit nuk janë konstatuar mangësi.

Për më tepër, në inspektimin e dt. 05.02.2019 u konstatua se:

- Produkti ishte produkt importi me origjinë Italia i shoqëruar me dokumentacionin perkates (raport analize, etj) dhe ruhej ne kushte te pershtatshme. Paketimi dhe etiketimi ishin bere ne vend-origjinë.
- Ne etiketen e origjines është pershkruar dallueshem emri i produktit, numri i lotit, date paketimi, pesha si dhe cmimi euro per kg.
- Pervet etiketes se origjines subjekti ka vendosur etiketa ne gjuhen shqipe e cila permbante te njejten pershkrim me etiketen e origjines.
- Gjithashtu, etiketa e origjines nuk ka te vendosur daten e skadence gje që hedh poshte pretendimin e denoncuesit se OBU ka fshire, hequr ose demtuar daten e skadences te etiketa e origjines. Ne lidhje me etiketen ne gjuhen shqipe, theksojmë se është konform V.K.M-së Nr.1344 dt 10.10.2008 per miratimin e rregullave "Për etiketimin e produkteve ushqimore", e cila në Nenin 9, pika 5, ndër të tjera përcakton se: *Deklarimi i dates se skadences nuk kerkohet per fruta, perime te fresketa..*, sic edhe gjendemi në rastin konkret.

¹⁷Referuar VKM-së Nr. 538, datë 26.05.2009 “Për liçencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet QKB dhe disa rregullave të tjera nënligjore të përbashkëta” e ndryshuar, liçencat e grupit të tretë (në kompetencë të AKU-së); Fusha II, Ushqimi dhe Shëndeti, “Prodhimi dhe/ose Tregtimi i ushqimeve”, është kategoria II.1 e Shtojcës së Ligjit Nr.10081, datë 23.2.2009 “Për liçencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

¹⁸Kodi: II.I.A: Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve, me veprimtari specifike: Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz (II.I.A.1)

¹⁹ Ne denoncim citohet se "Per supermarketin Conad i cili sipas qytetarit tregton ushqimore te pasigurta pasi etiketa me daten e skadences ne gjuhen origjinale, italiane fshihet dhe vendoset data ne etiketen ne gjuhen shqipe ne menyre te dyshimte dhe te pa kontrolluar"

Gjithashtu, në inspektimin e dt. 05.04.2019 ne magazinën qëndrore nga trupa inspektuese, lidhur me verifikimin dhe dokumentimin e sistemit të gjurmueshmërisë, për produktin këpurdhë e freskët të konstatuar me datë 05.04.2019, rezultoi se subjekti ka një sistem të brendshëm lidhur me shpërndarjen e produkteve të këpurdha në rrjetet e supermaketeve që furnizon, produktet në sasi të dhe llojet specifike shoqëroheshin me dokumentacionin përkatës referuar VKM-së Nr. 760 datë 16.09.2015 “Për kërkesat për gjurmimin e ushqimit dhe ushqimit për kafshë përgjatë zinxhirit ushqimor”.

37. Ne magazinën e subjektit u konstatua një sasi produktesh ushqimore “kerpudhe e freskët”, të cilën OBU e ka importuar nga shteti Italian me datë 05.04.2019 përmes pikes së kalimit kufitar Durrës. Lidhur me importet e kryera në këtë datë, subjektit iu kërkuar që të vinte në dispozicion dokumentacionin përkatës që ka bërë të mundur lejimin e veprimeve zhdoganuese nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit si dhe nga administrata doganore, në Portin e Durrësit. Ndërsa nga kontrolli fizik në magazinën e subjektit Conad Albania Shpk”, produkti ushqimor këpurdhe e fresket, referuar paketimit të tij dhe të dhenave të pasqyruara në etiketën në gjuhën italiane, rezultonte të ishte ambalazhuar qysh në datë 03.04.2019, me specifikimet (emërtim, nr. loti, datë konfeksionimi, peshe si dhe ruhej në kushte të pershtatshme frigoriferike). Nga verifikimi i dokumentacionit doganor të importimit trupës inspektuese iu vu në dispozicion 3 (tre) praktika kontrolli kufitare datës 05.04.2019. Përkatësisht: Akt Kontrolli për inspektimin e produkteve ushqimore me origjinë joshitazore, dokumentacioni shoqërues “Certifikatë Origjinë”, autorizim doganor për origjinën preferenciale të mallrave me Nr.IT/001 MC/10, dokumentacioni i shpërndarjes në supermarketet të ndryshme në vend (faturë dalëse me kode specifike, emërtim produkti, adresë, datë, sasi të specifike). Ndërsa në raport me praktikën doganore të lartë-përmendura mungon Certifikata Fitosanitare, që shoqëron produktet të specifikuar në faturën përkatëse²⁰. Mangesi për të cilën, trupa inspektuese vendosi edhe masën administrative përkatëse²¹. Sa me lartë, qëndrimi i Gjykatës së Apelit lidhur me vlerësimin e këtij rasti haptazi është i pabazuar në ligj dhe në prova, pasi mangësitë e konstatuara në kontrollin e dytë janë evidentuar në dy adresa të ndryshme, jo në të njëjtën adresë, por edhe produkti i kontrolluar në muajin shkurt është i ndryshëm nga produkti i kontrolluar në muajin prill, pasi kurrësi produkti këpurdhe nuk mund të ketë jetegjatesi për një periudhë kohe kaq të gjatë, pasi produkti kerpudhe klasifikohet tek produktet që prishen shpejtë.

38. **SË KATËRTI**, lidhur me rastin e analizimit dhe vlerësimit të mostrave të produktit vaj luledielli *Bomira*, pranë subjektit Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit, sqarojmë se: referuar njoftimit të ardhur nga Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit në DPAKU, në lidhje me produktin vaj luledielli *Bomira*, u kryen dy analiza për produktin, përkatësisht, një autokontroll dhe një kontroll zyrtar. Përgjigja e raportit analizave rezultoi jo e njëjtë. Në këto kushte stafi i DPAKU Tirane kerkoi me email në dt. 09.04.2019 ora 14:33 AM, asistencë teknike të specializuar pranë sektorit

²⁰detyrim i cili që vjen në kundërshtim me Urdhërin e Ministrit të MBZHRAU, Nr 374, datë 31.08.2017, “Për një ndryshim në urdhërin 72 datë 15.03.2011, “Për miratimin e aktit kontrollit mbi inspektimin e produkteve ushqimore me origjinë jo shtazore në PIK dhe lejimin për kryerjen e veprimeve të metejshme për zhdoganimin e tyre” dhe “akt marrje mostre” si dhe në kundërshtim me Urdhërin Nr.3032.Prot datë 13.12.2013 “Mbi koordinimin e procedurave të inspektimit në PIK”

²¹kryerja e procedurës së importit bie ndesh me nenin 14 si dhe me pikën 1, të Nenin 18, të ligjit Nr.9863, datë 28.01.2008 Për Ushqimin (i ndryshuar)

kompetent ne DPAKU (pra ne Sektorin e laboratorit) me qëllim bashkepunimin dhe vendimarrjen konform ligjit per ti ardhur ne një zgjidhje rastit ne fjale. Sektori i Laboratorit te DPAKU nuk tregoj bashkepunim me qarkun e Tiranës per zgjidhjen e rastit konform ligjit, veprim ky që bie ne kundërshtim me rregulloren e brendshme te AKU. Kërkesa për asistencë e palës paditëse në cilësinë e Drejtorit Rajonal AKU Tiranë, në respektim të hierarkisë/ bashkepunimit. Dhe asistencës me institucionin Qendror, drejtuar Laboratorit në DP AKU provohet me provat e administrara gjatë zhvillimit të gjykimit. Pala paditëse kursesi nuk mund të ndikojë dhe të ndryshojë apriori rezultatin e analizave, ashtu si kundër del në konkluzion Gjykata e Apelit në vendimin Nr. 295(86-2021-374) datë 31.05.2021. Vlerësimi i analizave është rezultati që del nga analizat e Laboratorit për të cilat nuk mund të ketë një rivlerësim nga pala paditëse në cilësië e Drejtorit Rajonal. Përgjigja e analizave të laboratorit për cdo mostër është fakt i njohur referuar normave specifike për cdo rast.

39. Bazuar në sa mësipër parashtrohet, sjellim në vëmendjen e gjykatës faktin se cdo ecuri disiplinore në shërbimin civil duhet të bazohet në dispozitat urdhëruese të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, dhe konkretisht, në Nenin 60 të tij, i cili përcakton sa vjon:

Neni 60

Parimet për përshkallëzimin dhe individualizimin e masës disiplinore

1. Për përcaktimin e masës disiplinore të zbatueshme, eprori direkt ose komisioni disiplinor bazohet në:
a) shkaqet, rrethanat e kryerjes së shkeljes, rëndësinë dhe pasojat e ardhura prej saj; b) shkallën e fajësisë; c) ekzistencën e masave të tjera disiplinore të mëparshme të pashuara, sipas nenit 61 të këtij ligji.

2. Masat disiplinore jepen në raport të drejtë me shkeljen e kryer.

Duke lidhur dispozitën e mësipërme me rastin konkret, është e nevojshme të theksohet fakti se pala e paditur përgjatë procedimit disiplinor, **asnjëherë nuk faktoi, as me prova dhe as me argumenta ligjor se cilat kanë qenë shkaqet dhe rrethanat që kanë cuar në shkeljen e pretenduar disiplinore nga pala paditëse, pasojat e ardhura, rëndësia e shkeljes, dhe shkallën e fajësisë, por paraqiti vetëm qëndrime personle të titullarit të institucionit, të cilat nuk kanë asnjë rëndësi për çështjen konkrete.** Vazhdimisht përgjatë procedimit disiplinor, nga ana e përfaqësuesit të palës paditëse ju kërkua eprorit të drejtëpërdrejtë të faktonte dhe argumentonte ligjërisht shkeljet e pretenduara dhe përgjegjësinë individuale të palës paditëse në rastin konkret, por në asnjë moment nuk u prapaqitën argumenta ligjor dhe faktik për këto pretendime, duke kërkuar vazhdimisht të shkëputej vëmendja nga thelbi i pretendimeve, me qëllimin e vetëm, për largimin e palës paditëse nga shërbimi civil pa asnjë mbështetje ligjore.

40. **Të njëtin qëndrim subjektiv ka mbajtur edhe Gjykata e Apelit e cila ka dal me vendim duke iu referuar vetëm qëndrimit të palëve të paditura, duke mos vlerësuar provat e marra gjate gjykimit të çështjes dhe të gjitha rrethanave në tërësinë e tyre.** Në rastin konkret, nuk ka ardhur asnjë pasojë e rëndë, e cila të ketë cenuar sadopak veprimtarinë institucionale në çfarëdolloj mënyre të supozuar, dhe për rrjedhojë nuk gjendemi në kushtet e asnjë lloji shkeljeje disiplinore nga personi në procedim lidhur me pretendimin e mopermbushjes së detyrave funksionale dhe mosbatimin e dispozitave ligjore për përmbushjen e detyrave funksionale. Nga analiza e fakteve të rastit konkret si dhe dispozitave të Ligjit Nr.

152/2013 “Për nëpunësin civil”, Nenet 57 dhe 60 të tij, rezulton se pretendimi i ngritur nga ana e eprorit të drejtëpëdrejtë, dhe në vijim, vendimmarrja e Komisionit Disiplinor për shkelje disiplinore shumë të rënda nga ana e palës paditëse, është haptazi i pabazuar në ligj dhe prova, dhe për pasojë i pavlefshëm. Rezultat i të cilit është vendim i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë. Qëndrimi i Gjykatës Administrative të Apelit lidhur me pikat 35, 36, 37 dhe 38 të vendimit Nr. 295(86-2021-374) datë 31.05.2021, kategorizuar si shkelje të detyrës funksionale të paditëses është në interpretim të gabuar të ligjit material.

41. Për sa më lart, konkluzionet e mësipërme të kësaj gjykate, në vlersimin tonë janë të pa bazuara në prova dhe në ligj. Referuar shkakut ligjor të kërkimeve të palëve në proces, me të drejtë gjykata administrative e shkallës së parë ka arritë në konkluzionin se jemi para një mosmarrëveshjeje që ka lindur si pasojë e zgjidhjes së marrëdhënies së punës midis paditëses dhe të paditurit, mosmarrëveshje e cila rregullohet në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe VKM nr. 115/2014 “Për disiplinën në shërbimin civil”, të ndryshuar. Nëpërmjet këtij gjykimi, paditësja kërkon të rivendosë në vend të drejtat e saj të pretenduara të shkelura nga pala e paditur të cilat ajo i gëzonte si pasojë e fitimit të statusit të nëpunësit civil në administratën shtetërore.

42. Duke vendosur ndryshimin, me saktë prishjen e vendimit të gjykatës së shkallës parë, gjykata e apelit ka anashkaluar parimin e propocionalitetit si një standart që shqyrton marrëdhëniet ndërmjet objektivit që dëshiron të realizojë ekzekutivi i cili ka mundësi të kufizojë të drejtat e njeriut dhe mënyrën që ka zgjedhur për të arritur atë objektiv. Detyra administrative e drejtësisë dhe arsyeshmëria administrative kërkojnë gjithashtu propocionalitetin administrativë. (Aharon Barak). Ndryshe nga sa ka arsyetuar me të drejtë gjykata administrative e shkallës së parë, Gjykata administrative e apelit Tirane ka ndare “objektin nga qëllimi. **Propocionaliteti** ka theksuar një nga personalitetet e jurisprudecës gjyqesore (Aharon Barak) në librin “Gjyqtari në Demokraci”, ka të bëjë me marrëdhënien ndërmjet mjeteve dhe qëllimit. Si mjetet ashtu edhe qëllimi duhet të jenë të vlefshme dhe së bashku ato janë dy komponentet e testit të propocionalitetit. **Mjeti i përdorur – largimi nga puna e nëpunësit me pretendimin e shkeljes të rëndë të disiplinës duke konsideruar çdo shkelje disiplinore në punë si shkelje të rëndë të disiplinës, nuk i shërbejnë qëllimit dhe nuk ndihmojnë aritjet e objektivave të parashikuara nga ligji për nëpunësin civil;** Gjithashtu mjeti i përdorur, i zgjedhur nga administrata në bazë të parimit të propocionalitetit do të duhet të dëmtoj sa më pak individin në masën më të vogël të mundëshme. Në rastin *de qua* duke larguar nëpunësin nga shërbimi civil, është ndërmarrë një masë ekstreme me pasojë ekonomike, morale dhe familjare, nuk i plotësojnë kushtet për të qenë mjete racionale; për më tepër që largimi nga shërbimi civil i paditësit realisht dhe dukshëm ka sjellë një dëm ndaj institucionit, si investimet në trajtime, kohën, profesionalizmin, etj.. Me të drejtë edhe gjykata administrative e apelit ka shtruar për zgjidhjen e çështjes pyetjen në se shkeljet disiplinore përbëjnë shkelje të lehta apo të rënda disiplinore. Por, ndryshe nga konfliktet civile, shtrimi për zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje administrative, pyetjet e siperpërmendura nuk mjaftojnë, në fushën administrative gjyqtari duhet të udhëhiqet nga parimi i propocionalitetit.

43. Me duhet të theksojë se, administrimi i shërbimit civil udhëhiqet nga ligji dhe bazohet në parimin e shanseve të barabarta, mosdiskriminimit, meritës, transparencës, profesionalizmit dhe paanësisë politike, si dhe garanton qëndrueshmërinë në detyrë të nëpunësit civil dhe vazhdimësinë e shërbimit civil. Qëndrueshmëria në detyrë është një prej elementëve thelbësorë të legjislacionit që rregullon statusin e nëpunësve civilë si dhe të subjekteve që gëzojnë këtë status, për arsye se ka lidhje të drejtpërdrejtë me zbatimin dhe respektimin e parimit të një administrate të përgjegjshme, e cila gjatë kryerjes së detyrave të saj zbaton me profesionalizëm, integritet dhe korrektësi, kuadrin ligjor në mbrojtje të interesave publike dhe atyre privatë. Për të garantuar një administratë të përgjegjshme publike, është e rëndësishme që të krijohen garancitë e nevojshme me qëllim palëvizshmërinë nga detyra të nëpunësve publikë të specializuar në fushën përkatëse, përveç rasteve të shkeljeve të parashikuara shprehimisht në ligj.

44. Nisur nga rëndësia e madhe që paraqet respektimi dhe mbrojtja e interesave të nëpunësve civilë që punojnë në administratën publike, si dhe nisur nga fakti që ata të mos bëhen pre e abuzimit nëpërmjet largimit të tyre të padrejtë, është miratuar Ligji nr 152/2013 “Per nëpunësit civil”, i cili ka si qëllim përcaktimin e rregullave të njëjta për kushtet dhe procedurat e pranimit në shërbimin civil, për mënyrën e fillimit dhe mbarimit të marrëdhënieve të punës, për zhvillimin e karrierës, për garantimin e të drejtave dhe përcaktimin e detyrimeve të nëpunësve civilë, për vlerësimin e ecurisë në punë, me synim krijimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm, profesional dhe eficient. Është e një rëndësie themelore në një shoqëri demokratike që gjykatat të frymëzojnë besim tek publiku dhe, mbi të gjitha, tek palët në proces. Për këtë qëllim neni 42 i Kushtetutës kërkon që një gjykatë, e cila përfshihet në sferën e veprimit të saj, të jetë e paanshme jo vetëm formalisht, por edhe në mënyrë të shprehur.

PËRFUNDIMISHT: Përsa më lart,

45. SË PARI; Në Vendimin e Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë, (pika 28 dhe 35 e Vendimit 295/31.05.2021), thuhet se; “... nga analiza dhe vlerësimi i provave dhe rrethanave Gjykata Administrative e Apelit nuk gjen shkelje të ligjit procedural... si edhe në zhvillimin e procedurave përkatëseve nga ana e palëve të paditura, ... Në lidhje me rastin/motivin e parë ku palët e paditura janë mbështetur për dhënien e masës disiplinore ndaj paditëses mbi problematikat e rezultuara në kontrollin dhe inspektimin e kryer pranë subjektit Rossman&Lala shpk, Gjykata administrative e Apelit ka arritur në konkluzion serezulton që procedura është zhvilluar me mangësi dhe rezultatet e nxjerra nga grupi i inspektimit nuk kanë evidentuar dhe pasqyruar shkeljet e kërkesave ligjore nga ana e subjektit të kontrolluar, shkelje që kanë natyrë të tillë që mund të rrezikojnë jetën e shëndetin e konsumatorëve...”. Por këto përfundime të Gjykatës administrative të Apelit, Tiranë janë në kundërshtim me hetimin e gjërë gjyqësor të kryer në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë (fq.15-16 e vendimit 3573/datë 22.10.2019) ku rezulton se “Në rastin konkret veprimet/mosveprimet e paditëses në cilësinë e drejtorit të drejtorisë rajonale të AKU-së, nuk kanë qenë në kundërshtim me qëllimin e ligjit të posaçëm nr.9863/28.01.2008 “Për ushqimin”, pasi a) lidhur me rastin e parë sipas të cilit pala paditëse është ngarkuar me përgjegjësi disiplinore për mosprocedimin për njoftimin e ardhur nga sistemi RASSF...Gjykata vlerëson se kjo shkelje nuk mund të konsiderohet mospërmbyllje e rëndë e detyrave

funkionale në kuptim të gremës a) dhe c) të pikës 2 të nenit 57 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, pasi pala paditëse ka urdhëruar fillimin e procedurës së inspektimit më datë 26.02.2019, edhe pse ka patur mangësi të dokumentacionit në lidhje me artikullin, objekt inspektimi. Nga pala e paditur është prapësuar, se paditësja të ngarkohet me përgjegjësi pasi nuk ka bërë një vlerësim të cilësisë së inspektimit.... Gjykata e gjen të pabazuar për shkak se paditësja ka dërguar informacion për detyrat e ngarkuara dhe në përfundim të inspektimit është dërguar informacion i detajuar në lidhje me inspektimet e kryera në këtë subjekt. Pra, nëpërmjet kësaj korespondece vërtetohet përmbushja e detyrës nga paditësja, në cilësinë e drejtorit rajonal të AKU Tiranë.”

46. SË DYTË: Gjykata e administrative e Apelit në vendimin e sipercituar, (pika 36 e Vendimit) shprehet se; “...në lidhje me rastin/motivin e dytë ku palët e paditura janë mbështetur në dhënien e masës disiplinore ndaj paditëses mbi problematikat e rezultuara në kontrollin dhe inspektimin e kryer pranë subjektit “Jurgen XXL” rezulton se paditësja Merita Mëçalla nuk ka ndjekur dhe mbikëqyrur ecurinë e punës së grupit të inspektimit...”. Por ky përfundim i gjykatës administrative të Apelit, Tiranë është në kundërshtim me përfundimet e hetimit gjyqësor të kryera në gjykatën administrative të shkallës së parë, Tiranë ku në përfundim të hetimit gjyqësor, (referuar fq.16 e 17 të Vendimit 5573/datë 22.10.2019) “...për këtë motiv/rast rezulton se janë kryer të gjithë procedurat e inspektimit nga trupa inspektuese, e cila ka konstatuar se sistemi i gjurmshmërisë në subjektin konkret funksiononte rregullisht... dhe sistemi i brendshëm lidhur me shpërndarjen e produktit kërpudha në rrjetet e supermarketeve që furnizon shoqëroheshin me dokumentacionin përkatës referuar VKM nr.760/16.09.2015 “Për kërkesat e për gjurmimin e ushqimit... përgjatë zinxhirit ushqimor”. Në përfundim të hetimit gjyqësor për këtë motiv është arritur në konkluzion se paditësja në cilësinë e drejtorit rajonal të AKU Tiranë, nuk ka kryer shkelje të rënda në kuptim të nenit 57 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”.

47. SË TRETË: Gjykata administrative e apelit, në lidhje me rastin/motivin e tretë, (pika 37 e vendimit 295/31.05.2021) është shprehur se; “... për dhënien e masës disiplinore ndaj paditëses mbi problematikat e rezultuara në kontrollin dhe inspektimin e kryer pranë subjektit “Food Trade-Conad Albania” ... paditësja nuk ka ndjekur ecurinë e punës së grupit të inspektimit dhe nuk ka kryer vetë ndonjë vlerësim të efektivitetit dhe cilësisë të inspektimit...”. Ky përfundim i Gjykatës administrative të Apelit është në kundërshtim me ligjin, pasi gjykata e shkallës së parë në një hetim të gjërë të fakteve ka arritur në konkluzion se “...paditësja me rastin e inspektimit të subjektit “Food Trade”, është ngarkuar me përgjegjësi se trupa inspektuese nuk ka patur në përbërje të saj inspektorët e duhur. Gjykata konstaton se objekti i këtij inspektimi ka qenë vlerësimi i zbatimit të kërkesave ligjore për shpërndarjen dhe gjurmshmërinë e produktit kërpudha pasi ky subjekt ka për objekt shitjesh ushqime dhe nuk është subjekt tregtar me objekt prodhimi apo ambalazhim të produktit kërpudhë. Për rrjedhojë në rastin e këtij inspektimi nuk ka qenë e nevojshme të bëhej vlerësimi i procesit teknologjik apo kartës teknologjike. Kështu që me të drejtë paditësja, në cilësinë e drejtorit, ka vendosur që ky grup të përbëhej nga dy inspektor OSH. Nga kontrolli në vend trupa inspektuese kishte detyrë të bënte verifikimin e sistemit të gjurmshmërisë, detyrë këto që mund të përmbushet nga çdo inspektor i AKU në zbatim të ligjit nr.9863/datë 28.01.2008 “Për ushqimin”. Grupi i inspektimit ka konstatuar gjatë disa inspektimeve në pikën e

tregtimit dhe në magazinën qendrore se sistemi i gjurmshmërisë në subjektin “Food Trade” funksiononte rregullisht... **përsa sipër arrihet në konkluzion se paditësja, në cilësinë e drejtorit rajonal të AKU Tiranë, nuk ka kryer shkelje shumë të rënda në kuptim të nenit 57 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”.**

48. SË KATËRTI: Gjykata administrative e Apelit në piken 38 të vendimit shprehet se “...në lidhje **me rastin/motivin e katërt**, ku palët e paditura janë mbështetur për dhënien e masës disiplinore ndaj paditëses mbi problematikat e rezultuara në kontrollin dhe analizimin e mostrave Vaj Luledielli Bomira rezulton e provuar në gjykim se rezultati i mostrave nuk ka qenë i njëjtë, sipas përgjigjeve të Laboratorit të DRAKU Tiranë, dy mostra janë mbi normat e lejuara të numrit të peroksideve, ndërsa për një mostër, analizat e së cilës janë bërë nga Laboratori qendror i ISUV, ka rezultuar brenda normave...Pala paditëse sipas Gjykatës Adminsitartuive të Apelit nuk ka përmbushur detyrën në vlerësimin e rezultatit të analizave laboratorike, duke vënë në dyshim vlefshmërinë e analizave të bëra në laboratorin e DRAKU, Tiranë..”. Ky konkluzion i Gjykatës administrative të apelit, duke cituar pretendimet e paleve të paditura dhe mandje duke i shtrembëruar ata, pasi në fakt janë bërë dy analiza të cilat janë me rezultate të ndryshme dhe jo të njëjta shprehet në vendim gjykata administrative e apelit (pika 38, rrjeshti 5 dhe 6) është në kundërshtim me ligjin dhe ashtu siç arsyeton Gjykata e administrative e Shkallës së parë, janë jo vetëm kontradiktore por mbështetëtn në qëndrime qartasi dashakeqëse dhe abuzuese... gjykata pas një hetimi të hollësishëm gjyqësor konstaton se **duke qenë se raporti i analizave nuk ka qenë i njëjtë, Drejtoria Rajonale e AJKU Tiranë ka kërkuar në email, asistencë teknike të specializuar, pranë sektorit të laboratorit në Drejtorinë e Përgjithshme...pra, paditësja në cilësinë e drejtorit të DRAKU Tiranë ka përmbushur detyrat e veta funksionale, në këtë rast edhe paaftësia profesionale siç argumenton pala e paditur, kurrësi nuk mund të interpretohet si shkelje e rëndë në kuptim të nenit 57 të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”.**

49. Përsa i përket **rasteve/motiveve 5, 6, 7**, të cilët kanë qenë element thelbësor ku është mbështetur vendimi nr. 2248/8 i Komisionit Disiplinor prane AKU “Për dhënien e masës disiplinore ndaj paditëses largim nga shërbimi civil”, **Gjykata Administrative e Apelit, Tirane i ka gjetur të drejta.** Ajo me të drejtë në pikën 43, 44, 45 të vendimit 295/31.05.2021 vlerëson se “...shkeljet e kryera në përmbushje të detyrës nga ana e paditëses në 3 (tre) rastet/motivet ku palët e paditura janë mbështetur për dhënien e masës disiplinore “Për largim nga shërbimi civil” i ka vlerësuar se nuk qëndrojnë, sikurse me të drejtë ka arsyetuar gjykata e shkallës së parë se nga ana e palëve të paditura nuk janë paraqitur prova konkrete në mbështetje të këtyre motiveve”. **Kjo do të thotë që vetë gjykata administrative e apelit ka rënë dakort dhe e ka prishur pjesërisht vendimin e gjykatës administrative të shkallës së parë, pra ka qenë e dyzuar, e pavendosur edhe e ka pranuar edhe nuk e ka pranuar vendimin e gjykatës administrative të shkallës së parë, Tirane. Këto 3 (tre) rastet/motivet e fundit kanë përbërë edhe themelin e vendimmarrjes se masës disiplinore “për largimin nga shërbimi civil”, të paditëses.**

50. Pra tre motivet/rastet janë gjetur të drejta, motive të cilët kanë qenë elementë themelor, ku është mbështetur vendimi nr. 2248/8 i Komisionit Disiplinor prane AKU “Për dhënien e masës disiplinore

largim nga shërbimi civil”. Këto motive janë gjetur me vend nga të dy gjakatat, si gjykata administrative e shkallës së parë ashtu dhe gjykata administrative e apelit, prandaj nuk kishte arsye dhe asnjë argument për të prishur vendimin e shkallës së parë dhe për të pranuar ankimin e palëve të paditura. Kur janë quajtur se nuk qëndrojnë tre shkeljet që përbejnë themelin e vendimarrjes së të paditurit, për rrjedhojë gjykata administrative e apelit nuk mund të diltë në këtë vendim, - ndryshimin e vendimit të shkallës së parë dhe - rrëzimin e padisë, pasi i ka pranuar se paditësi ka vepruar mire në tre raste themelore, dhe nga ana tjetër ka mbajtur një qëndrim kontradiktor me arsyetimin e saj, duke pranuar ankimin dhe marrjen e masës kapitale ta largimit të paditëses nga shërbimi civil.

51. Pala e paditur me vendimin e saj dhe gjykata e administrative e apelit nuk kanë kuptuar ligjin për nëpunësin civil, konfliktin administrativ dhe për rrjedhojë nuk kanë zgjidhur drejtë mosmarrveshjen administrative. Duke mos kuptuar ligjin administrativ “Për nëpunësin civil” nuk kanë zgjidhur drejtë mosmarrveshjen e krijuar nga AKU dhe palës paditëse²² (neni 16 i kodin e procedurës civile). Kjo vjen sepse shpesh here gjykatat administrative shkeljet administrative i gjykojnë si gjykatë civile të udhëhequra gjithomane nga praktika civile. Ndërsa në gjykatën administrative të shkallës së parë u bënë disa seance gjyqësore dhe një hetim gjyqësor i gjërë, në gjykatën administrative të apelit u vendos ndryshimi i vendimit dhe rrëzimi i padisë vetëm për një seance gjyqësore 1 (një) orëshe, bashkë me gjithë hapjen dhe leximin e parashtrimeve të paleve.

52. Në mbështetje të shkaqeve dhe arsyeve ligjore, si dhe bazuar në nenin 475/a/c, 472 të Kodit të Procedurës Civile, nenit 63 të Ligjit nr. 49/2012 “Për Gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrveshjeve administrative”, ndryshuar me Ligjin nr. 49/2021, si pasojë e moszbatimit korrekt të normave ligjore në fuqi nga Gjykata Administrative Apelit,

KËRKOJMË:

- **Pranimin e rekursit,**
- **Prishjen e Vendimit** Nr. 295(86-2021-374) datë 31.05.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të Vendimit Nr. 3573 (80-2019-3635) datë 22.10.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

Përfaqësuesit me prokurë:

Av. Prof.Asoc.Dr. Naim Mëçalla

Av. Alban Duraj

²² Neni 16 i Kodit Proc Civile, E drejta. Gjykata zgjidh mosmarrëveshjen në përputhje me dispozitat ligjore dhe normat e tjera në fuqi, që janë të detyrueshme të zbatohen prej saj. Ajo bën një cilësim të saktë të fakteve dhe veprimeve që lidhen me mosmarrëveshjen, pa u lidhur me përcaktimin që mund të propozojnë palët.